

ملف رقم: 214445، قرار صادر بتاريخ: 2021/12/19.

قضية: (ا، ف)، ضد، المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه.

وبحضور:

- 1- وزارة العدل، ممثلةً بوزير العدل حافظ الأختام.
- 2- المحكمة العليا، ممثلةً من طرف الرئيس الأول.
- 3- مجلس الدولة، ممثلاً برئيس المجلس.

الوقائع والإجراءات:

بعريضة مودعة ومسجلة بأمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ: 12 ديسمبر 2021، رفعت المدعية السيدة : (ا.ف) قضية بمحكمة (...) مجلس قضاء (...)، بواسطة محاميها الأستاذ (ه ع) المحامي المعتمد لدى مجلس الدولة، طعنًا بالإلغاء ضد قرار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ: 28 نوفمبر 2021 المتضمن إجراء انتخاب قضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يوم: 20 ديسمبر 2021 لعدم مشروعيته بسبب مخالفته الدستور و القانون، و أهم ما جاء في عريضتها: أنها وبصفتها قاضية تطعن بالإلغاء ضد هذا القرار لمخالفته إجراءات جوهرية منصوص عليها في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 423/04 المؤرخ في: 26/12/2004، المتضمن انتخاب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتقليص العملية الانتخابية ككل من ثلاثة (03) أشهر إلى 22 يوماً، إلى جانب مخالفة المادة 02 من نفس المرسوم المطبقة للمادة 03 من القانون العضوي رقم: 12/04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيلة وسير المجلس الأعلى للقضاء، و ذلك بتوسيع تشكيلة هذا الأخير إلى 15 قاضياً منتخباً بدلاً من 10 قضاة، ولمخالفته أخيراً المادة 180 من الدستور وذلك باعتماده في أساسه على نص تنظيمي (المرسوم رقم 423/04 المذكور أعلاه) بدلاً من نص تشريعي كما تقتضي المادة المشار إليها من الدستور؛

- أجاب المدخل في الخصام الأول وزير العدل بموجب مذكرة مسجلة بتاريخ: 2021/12/15 أهم ما جاء فيها: 1- من حيث الشكل: قدم دفوعاً شكلية مفادها أن القرار المطعون فيه مجرد مذكرة توضيحية صادرة عن المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء لا ترقى إلى رتبة قرار إداري يمكن الطعن فيه بالإلغاء، كما أن الدعوى مرفوعة ضد وزارة العدل التي ليست لها صفة التقاضي بدلاً من الدولة ممثلة من طرف وزير العدل، وبالتالي تكون غير مقبولة شكلاً لسوء توجيهها، هذا إلى جانب عدم تمتع المدعية بالصفة في التقاضي و فاقدة للمصلحة في دعوى الحال لكونها غير متضررة بالقرار الذي لم يحرمها من أي حق و لم يغير من مركزها القانوني كما يشترط القانون في دعوى الإلغاء؛

- بعد تبليغه بالملف والمستندات تقدم السيد محافظ الدولة بالتماساته المكتوبة بتاريخ 2021/12/16 يلمس فيها: القضاء بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة و المصلحة لدى المدعية، التي لم تثبت أن القرار المطعون فيه قد حرّمها من حق الترشح، أو إصابتها بأي ضرر؛

- بعد إنهاء التحقيق وتبادل العرائض جدولت القضية لجلسة: 2021/12/19 أين تقدمت المدعية بواسطة محاميها الأستاذ: (ز س) الذي تأسس في حقها في نفس الجلسة بطلب إعادة القضية إلى الجدول و منح أجل كاف للرد على الدفوع المثارة في جواب المدخلة في الخصام الأولى وزارة العدل؛

- وبعد المداولة طبقاً للقانون، صدر القرار التالي بيانه؛

وعليه فإن مجلس الدولة

-من حيث الشكل :

- حيث أن عريضة افتتاح الدعوى قد جاءت مستوفية للشروط والإجراءات الشكلية القانونية مما يتعين قبولها شكلاً.

- عن طلب سحب القضية من الجدول ومنح آجال للرد على دفوع المدخلة في الخصام الأولى، فإنه وطبقاً للمادة 915 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تحيل في باب التحقيق على المواد 838 إلى 873 من نفس القانون، وخاصة المادة 847 منه الخاصة بالنزاع الحالي و التي تنص على أنه " يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بالألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكداً أن يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم طلباته وإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة "؛

-حيث أنه وبعد دراسة الملف يتبين من خلاله أن الحل مؤكد في قضية الحال و لا يحتاج إلى تحقيق إضافي، مما يتعين عدم الاستجابة للطلب؛

- حيث أنه وفيما يخص دفوع المدعية فإنها تؤسس طعنها بالإلغاء ضد القرار موضوع النزاع على عدم مشروعيته لمخالفته المرسوم التنفيذي رقم: 429/04 بعدم احترام آجال الإعلان عن مواعيد انتخابات المجلس الأعلى للقضاة وفتح باب الترشيحات وتحديد يوم الاقتراع، وتقليصها من ثلاثة (03) أشهر إلى 22 يوماً فقط، ومخالفة أيضاً المادة: 03 من القانون العضوي رقم: 04/12 المؤرخ في 2004/09/06 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بتوسيع تشكيلة هذا الأخير إلى 15 قاضياً بدلاً من عشرة (10) قضاة، إلى جانب مخالفة المادة 180 من الدستور التي تستوجب أن تستند العملية الانتخابية على نص تشريعي وليس تنظيمي؛

-حيث أن المدخلة في الخصام تدفع بسوء توجيه الدعوى لكونها لم ترفع ضد الدولة ممثلة من طرف وزير العدل، وإنما ضد وزارة العدل التي لا تتمتع بأهلية التقاضي، وبعدم قبول

الدعوى شكلاً أيضاً لكون القرار المطعون فيه مجرد تعليمة توجيهية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء لا ترقى إلى مرتبة قرار إداري يمكن الطعن فيه بالإلغاء، كما أنّ هذه التعليمات لم تلحق بالمدعية أي ضرر ولم تغير من مركزها القانوني إذ لم تكن من المترشحين للانتخابات، وبالتالي فإنها فاقدة للصفة والمصلحة للتقاضي في قضية الحال؛

-حيث أنه فعلاً ورداً على هذا الدفع المتعلق بالصفة والمصلحة، والذي يجب التصدي إليه قبل الرد على باقي الدفوع، لكون الصفة والمصلحة من النظام العام، يتحتم إثارتها تلقائياً وبقوة القانون قبل الفصل في موضوع الدعوى؛

-حيث أن المدعية قد احتجت بصفاتها كقاضية لتبرير صفتها ومصلحتها في الطعن الحالي؛

-وحيث أن كل النصوص القانونية والفقه والاجتهادات القضائية تشترط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية " أن تكون هذه القرارات قد أضرت بالطاعن شخصياً، وأنتجت أثراً على حقوقه وواجباته بتغيير مركزه القانوني "؛

-حيث أنه، وتبعاً لهذا المفهوم، فإن مجرد صفة قاضية لا تكسبها صفة التقاضي، لكونها غير معنية بالقرار المطعون فيه شخصياً، ولم ينتج أي أثر على حقوقها وواجباتها، ولم يغير من مركزها القانوني إذ لم تكن من المترشحين؛

-حيث أنه ومن جهة ثانية فإن مجرد صفة قاضية كذلك لا تمنحها أي مصلحة في التقاضي ذلك أن المصلحة في التقاضي يجب أن تكون شخصية وليس عامة ومجردة، إذ لا يمكن التقاضي من دون تفويض لفائدة شخص آخر معني بالقرار؛

-حيث أن مبدأ شخصية المصلحة في الطعن بالإلغاء يتنافى مع دعوى إلغاء من أجل الدفاع فقط على الشرعية بصفة عامة، ومن أجل مصلحة عامة بمفهومها الواسع؛

-حيث أن المدعية لا تحوز، في هذا الصدد، على أي تفويض من المعنيين بالترشح للانتخابات المنظمة بموجب القرار المطعون فيه؛

-حيث أنه، ومن جهة أخيرة، فإن المصلحة في التقاضي يجب أن تكون مباشرة، أي أن يكون الضرر نابعاً مباشرة من القرار، وأن تكون المصلحة مؤكدة بوجود ضرر حال وآني، رغم كون الاجتهاد القضائي قد أجاز المصلحة المحتملة، بشرط أن تكون درجة احتمال تحققها جد عالية؛

-حيث أن المدعية، لم تثبت ولا يوجد بالملف ما يثبت مصلحتها في الطعن سواء كانت مباشرة أو مؤكدة أو آنية أو محتملة، إذ لم تكن من المترشحين ولا ممن عبروا عن نيتهم في الترشح، فتكون دعاؤها غير مبررة إذ لم يلحقها أي ضرر، مما يتعين عدم قبول دعاوها لانعدام الصفة والمصلحة؛

-حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى،

لهذه الأسباب

- قرر مجلس الدولة: علانياً، حضورياً ونهائياً:
- عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة لدى المدعية.
- المصاريف القضائية على عاتق المدعية.